

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 208/2535

นางปิ่น กลิ่นฟุ้ง กับพวก

โจทก์

นายน้อม กลิ่นฟุ้ง กับพวก

จำเลย

นางปิ่น กลิ่นฟุ้ง ที่ 1, นายสมนึก กลิ่น
ฟุ้ง ที่ 2 โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาต ให้ทุเลาการบังคับ
หรือมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิของโจทก์ไว้ชั่วคราวก่อน

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 111,112)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอน น.ส.3 ก. ฉบับเลขที่ 212,213 ตำบลป่าไก่อำเภอบางท่อม จังหวัดราชบุรี ทั้ง 2 ฉบับนั้นเสีย เพื่อโจทก์ทั้งสองจะได้นำที่ดินแปลงดังกล่าวไปขอกออก น.ส.3 ก. หรือโฉนดในนามของโจทก์ทั้งสองต่อไป และขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามจำเลยที่ 1, ที่ 3 เข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินตาม ส.ค.1 ฉบับเลขที่ 24 ตำบลป่าไก่อำเภอบางท่อม จังหวัดราชบุรีของโจทก์ทั้งสองอีกต่อไป หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่า คำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสาม

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 108,107)

คำสั่ง

ตามคำร้องเป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ทั้งสอง ไว้ในระหว่าง
ฎีกา จำเลยที่ 1 ที่ 3 ไม่คัดค้าน พิจารณาแล้ว เห็นว่า ตามคำร้องของ โจทก์ทั้งสองมี
เหตุสมควรที่จะคุ้มครอง ประโยชน์ไว้ในระหว่างฎีกา ห้ามจำเลยที่ 1 ที่ 3 ทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบ

ตามคำร้องเป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ทั้งสอง ไว้ในระหว่าง
ฎีกา จำเลยที่ 1 ที่ 3 ไม่คัดค้าน พิจารณาแล้ว เห็นว่า ตามคำร้องของ โจทก์ทั้งสองมี
เหตุสมควรที่จะคุ้มครอง ประโยชน์ไว้ในระหว่างฎีกา ห้ามจำเลยที่ 1 ที่ 3 ทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบ

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-โสภณ จันทะระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>